

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

1º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia o texto. Hábitos simples protegem a voz de quem fala muito: beber água, evitar gritar e fazer pausas. Professores e atendentes de telemarketing, por exemplo, costumam adotá-los. No texto, a expressão “por exemplo” serve para

- (A) restringir esses hábitos a duas únicas profissões.
- (B) ilustrar, com casos concretos, o grupo de quem fala muito.
- (C) contrapor professores a atendentes de telemarketing.
- (D) concluir o raciocínio apresentado no período anterior.
- (E) indicar a causa dos problemas de voz.

Gabarito: B - “Por exemplo” introduz casos ilustrativos, sem esgotar o conjunto de pessoas que falam muito.

02. Em “A delegacia inteira comemorou a captura do foragido”, ocorre metonímia, pois “delegacia” designa

- (A) a parte pelo todo a que pertence
- (B) o abstrato pelo concreto
- (C) o autor pela obra
- (D) o efeito pela causa
- (E) o local pelas pessoas que nele trabalham

Gabarito: E - O lugar (delegacia) é usado no lugar dos policiais que ali trabalham.

03. Passando para a voz passiva a oração “Os guardas municipais apreenderam as mercadorias irregulares”, obtém-se

- (A) As mercadorias irregulares foi apreendido pelos guardas municipais.
- (B) As mercadorias irregulares apreenderam-se os guardas municipais.
- (C) Os guardas municipais foram apreendidos pelas mercadorias irregulares.
- (D) As mercadorias irregulares foram apreendidas aos guardas municipais.
- (E) As mercadorias irregulares foram apreendidas pelos guardas municipais.

Gabarito: E - O objeto direto passa a sujeito paciente, o verbo vai para a passiva analítica concordando com ele e o antigo sujeito vira agente da passiva.

04. Leia o texto. A feira foi transferida para a rua lateral depois que, na semana passada, a avenida principal ficou alagada por três horas. Do texto, infere-se que, antes da mudança, a feira

- (A) acontecia na rua lateral havia anos.
- (B) funcionava na avenida principal.
- (C) era realizada apenas em dias de chuva.
- (D) ocupava um terreno distante do centro.
- (E) reunia menos barracas do que hoje.

Gabarito: B - A transferência “para a rua lateral” depois do alagamento da avenida principal indica que a feira ocupava a avenida.

05. Em qual das frases interrogativas a colocação do pronome obedece à norma-padrão?

- (A) Quando apresentou-se o suspeito?
- (B) Onde se guardam as armas apreendidas?
- (C) Por que ausentou-se o chefe?
- (D) Onde guardam-se as armas apreendidas?
- (E) Quem apresentou-se ao plantão?

Gabarito: B - Advérbios e pronomes interrogativos (onde, quando, quem, por que) atraem o pronome oblíquo.

06. O antônimo de “assíduo” é

- (A) pontual
- (B) dedicado
- (C) frequente
- (D) zeloso
- (E) faltoso

Gabarito: E - “Assíduo” é quem comparece com constância; o oposto é “faltoso”.

07. Assinale a frase em que a concordância nominal está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Os recrutas estão quites com a biblioteca da corporação.
- (B) Os recrutas estão quita com a biblioteca da corporação.
- (C) A guarda está quites com a biblioteca da corporação.
- (D) Os recrutas estão quite com a biblioteca da corporação.
- (E) As guardas estão quite com a biblioteca da corporação.

Gabarito: A - “Quite” varia em número (quite/quites), mas não em gênero; “os recrutas” exige “quites”.

08. Em “Ela explicou muito bem o procedimento”, as palavras “muito” e “bem” são, respectivamente,

- (A) adjetivo e advérbio de modo
- (B) pronome indefinido e advérbio de intensidade
- (C) advérbio de modo e advérbio de intensidade
- (D) advérbio de intensidade e adjetivo
- (E) advérbio de intensidade e advérbio de modo

Gabarito: E - “Muito” intensifica “bem” (intensidade); “bem” modifica o verbo, indicando modo.

09. Assinale a frase em que a colocação do pronome está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Comunicaremos-lhe a decisão ao fim do expediente.
- (B) Comunicar-lhe-emos a decisão ao fim do expediente.
- (C) Lhe comunicar-emos a decisão ao fim do expediente.
- (D) Não comunicar-lhe-emos a decisão ao fim do expediente.
- (E) Comunicar-emos-lhe a decisão ao fim do expediente.

Gabarito: B - Com verbo no futuro do presente, sem palavra atrativa, usa-se a mesóclise: Comunicar-lhe-emos. Não se faz ênclise a esse tempo, e a negação exigiria próclise.

10. Assinale a frase em conformidade com a norma-padrão quanto ao emprego de “anexo”.

- (A) Encaminho, em anexas, os laudos periciais e as fotografias.
- (B) Encaminho, em anexo, os laudos periciais e as fotografias.
- (C) Encaminho, em anexos, os laudos periciais e as fotografias.
- (D) Seguem anexo os laudos periciais e as fotografias.
- (E) Segue anexas as fotografias do local.

Gabarito: B - A locução “em anexo” é invariável; como adjetivo, “anexo” concordaria com o substantivo (seguem anexos/anexas...).

11. Assinale a frase em que a concordância com o pronome de tratamento está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Vossa Senhoria deveis comparecer ao gabinete amanhã.
- (B) Sua Excelência, o governador, ainda não nos concedestes audiência.
- (C) Vossas Senhorias estais dispensados da reunião de hoje.
- (D) Vossa Excelência já assinastes o decreto, senhor Prefeito?
- (E) Vossas Excelências foram convidadas a assinar o termo de posse.

Gabarito: E - Pronomes de tratamento levam o verbo à 3ª pessoa. As demais misturam pronome de 3ª pessoa com verbo de 2ª pessoa.

12. Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase está correto.

- (A) O pagamento da taxa pode ser feito à vista ou a prazo.
- (B) O pagamento da taxa pode ser feito a vista ou a prazo.
- (C) O pagamento da taxa pode ser feito a vista ou à prazo.
- (D) O pagamento da taxa pode ser feito à vista ou à prazo.
- (E) O pagamento da taxa pode ser feito à vista ou às prazo.

Gabarito: A - “À vista” é locução adverbial feminina e leva crase; “a prazo” é masculina e não leva.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. O valor de 18% de 650 é

- (A) 108
- (B) 126
- (C) 130
- (D) 112
- (E) 117

Gabarito: E - $0,18 \cdot 650 = 117$.

14. Uma proposição composta é formada por quatro proposições simples distintas. O número de linhas de sua tabela-verdade é

- (A) 8
- (B) 16
- (C) 12
- (D) 24
- (E) 32

Gabarito: B - O número de linhas é 2^n ; com $n = 4$, $2^4 = 16$.

15. Na sequência 3, 20, 6, 17, 9, 14, ..., o próximo termo é

- (A) 11
- (B) 13
- (C) 15
- (D) 12
- (E) 17

Gabarito: D - Os termos de posição ímpar crescem de 3 em 3 (3, 6, 9, 12) e os de posição par diminuem de 3 em 3.

16. Partindo de um ponto A, uma viatura percorre 12 km para o Leste, 10 km para o Norte, 6 km para o Oeste e 2 km para o Sul. A distância em linha reta entre a posição final e o ponto A é

- (A) 10 km
- (B) 8 km
- (C) 14 km
- (D) 16 km
- (E) 30 km

Gabarito: A - A posição final está 6 km a leste e 8 km ao norte de A; por Pitágoras, $d = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ km.

17. Um veículo percorre 135 km consumindo 9 litros de combustível. Mantido o mesmo consumo, para percorrer 360 km serão necessários

- (A) 24 litros
- (B) 22 litros
- (C) 27 litros
- (D) 30 litros
- (E) 18 litros

Gabarito: A - Grandezas diretamente proporcionais: $9 \cdot 360 / 135 = 24$ litros.

18. Na sequência 1, 2, 4, 7, 11, 16, ..., o próximo termo é

- (A) 20
- (B) 22
- (C) 21
- (D) 23
- (E) 24

Gabarito: B - As diferenças entre termos consecutivos são 1, 2, 3, 4, 5; a próxima é 6, e $16 + 6 = 22$.

19. Um capital de R\$ 8.000,00 rendeu R\$ 960,00 de juros simples em 6 meses. A taxa anual equivalente dessa aplicação é de

- (A) 24%
- (B) 16%
- (C) 18%
- (D) 30%
- (E) 12%

Gabarito: A - Em 6 meses a taxa é $960/8.000 = 12\%$; no regime simples, em 12 meses é 24%.

20. Em um concurso com 800 inscritos, 35% foram aprovados na primeira fase e, destes, 40% foram aprovados na segunda fase. O número de aprovados na segunda fase foi

- (A) 320
- (B) 112
- (C) 280
- (D) 120
- (E) 140

Gabarito: B - $800 \cdot 0,35 = 280$; $280 \cdot 0,40 = 112$.

INFORMÁTICA

21. Nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge, a combinação de teclas Ctrl+T serve para

- (A) abrir uma nova guia.
- (B) fechar a guia atual.
- (C) imprimir a página exibida.
- (D) abrir o histórico de navegação.
- (E) reabrir a última guia fechada.

Gabarito: A - Ctrl+T abre nova guia; Ctrl+W fecha a guia atual.

22. O Google Workspace pode ser definido como

- (A) um conjunto de aplicativos em nuvem, como Gmail e Drive.
- (B) um navegador de internet usado para acessar sites e serviços.
- (C) um protocolo de transferência de mensagens de correio.
- (D) um sistema operacional para computadores pessoais e servidores.
- (E) um programa antivírus desenvolvido pela empresa Google.

Gabarito: A - O Workspace reúne Gmail, Drive, Docs, Meet e outros aplicativos em nuvem.

23. No Excel 2016, o erro #DIV/0! é exibido quando uma fórmula

- (A) usa uma função com o nome escrito de forma incorreta.
- (B) produz um número grande demais para a largura da coluna.
- (C) faz referência a uma célula que foi excluída da planilha.
- (D) contém texto no lugar em que se esperava um número.
- (E) tenta dividir um número por zero ou por célula vazia.

Gabarito: E - #DIV/0! indica divisão por zero (ou por célula vazia).

24. Worm é um tipo de código malicioso que se caracteriza por

- (A) se propagar pelas redes por conta própria, sem arquivo hospedeiro.
- (B) registrar tudo o que o usuário digita no teclado.
- (C) exigir que o usuário o execute para se copiar.
- (D) criptografar arquivos e exigir pagamento de resgate.
- (E) apenas exibir propagandas no navegador do usuário.

Gabarito: A - O worm se autorreplica e se espalha por redes explorando vulnerabilidades.

25. No Windows 10, a combinação Alt+Tab é utilizada para

- (A) alternar entre os programas abertos.
- (B) abrir o menu Iniciar do sistema.
- (C) minimizar todas as janelas de uma vez.
- (D) alterar o idioma do teclado em uso.
- (E) fechar a janela do programa em uso agora.

Gabarito: A - Alt+Tab permite alternar rapidamente entre as janelas abertas.

ATUALIDADES

26. No debate sobre transição energética, a expressão designa o processo de

- (A) construção de novas usinas térmicas a carvão para garantir o abastecimento nacional.
- (B) privatização de todas as empresas geradoras de eletricidade existentes em um país.
- (C) substituição gradual de combustíveis fósseis por fontes de energia de baixa emissão de carbono.
- (D) redução do consumo de energia por meio do racionamento obrigatório da população.
- (E) aumento gradual da participação de petróleo e carvão como base da produção industrial e do transporte moderno.

Gabarito: C - A transição energética busca descarbonizar a economia, ampliando fontes renováveis e a eficiência energética.

27. Na organização político-administrativa do Brasil, segundo o art. 18 da Constituição Federal, os entes federados são

- (A) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos.
- (B) a União, as regiões metropolitanas e as comarcas judiciais.
- (C) os Estados e os Municípios, sendo a União mero órgão de coordenação.
- (D) apenas a União e os Estados, sendo os Municípios simples órgãos estaduais.
- (E) a União, os Estados e as capitais, em hierarquia de subordinação.

Gabarito: A - O art. 18 da CF inclui expressamente os Municípios entre os entes autônomos da Federação brasileira.

28. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) tem como atribuição central

- (A) controlar o fluxo de mercadorias nas fronteiras e fixar as tarifas de importação entre países.
- (B) fiscalizar a aplicação dos tratados internacionais sobre mudanças climáticas e emissões.
- (C) julgar crimes de guerra cometidos durante conflitos internacionais e punir seus responsáveis.
- (D) proteger e assistir pessoas refugiadas e buscar soluções duradouras para a sua situação.
- (E) financiar projetos de infraestrutura em países com alta dívida externa e baixa renda.

Gabarito: D - O ACNUR protege refugiados, solicitantes de refúgio e apátridas, buscando repatriação voluntária, integração local ou reassentamento.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. Compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de

- (A) polícia judiciária, de caráter administrativo.
- (B) telecomunicações, de caráter estratégico.
- (C) energia elétrica, de caráter nacional.
- (D) transporte coletivo, de caráter essencial.
- (E) navegação aérea, de caráter federal.

Gabarito: D - O art. 30, V, inclui o transporte coletivo, de caráter essencial, entre os serviços públicos de interesse local.

30. Segundo o art. 29 da Constituição Federal, o Município reger-se-á por lei orgânica, aprovada

- (A) por maioria simples da Câmara Municipal, em turno único.
- (B) por dois terços da Câmara Municipal, em dois turnos.
- (C) pelo Prefeito, após consulta popular obrigatória.
- (D) por três quintos dos membros da Câmara, em turno único.
- (E) pela Assembleia Legislativa do respectivo Estado.

Gabarito: B - A lei orgânica é votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Municipal (art. 29, caput).

31. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou coletivo, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível

- (A) à reputação dos servidores públicos envolvidos.
- (B) à conveniência da autoridade que detém a informação.
- (C) à arrecadação de tributos pelos entes federados.
- (D) à segurança da sociedade e do Estado.
- (E) ao equilíbrio das contas do ente público respectivo.

Gabarito: D - O art. 5º, XXXIII, ressalva apenas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

32. Nos termos do art. 5º da Constituição Federal, a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo

- (A) vedado o funcionamento de cultos em locais abertos ao público.
- (B) condicionado a registro prévio da religião junto ao poder público.
- (C) com proteção legal aos locais de culto e a suas liturgias.
- (D) permitido ao Estado subvencionar os cultos da religião majoritária.
- (E) restrito o exercício dos cultos aos templos previamente autorizados.

Gabarito: C - O art. 5º, VI, assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garante a proteção aos locais de culto e às liturgias.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Quanto à distinção entre registro e porte no Estatuto do Desarmamento, o certificado de registro de arma de fogo

- (A) não equivale ao porte, não autorizando, por si só, o transporte da arma fora dos locais previstos na lei.
- (B) equivale ao porte e permite ao proprietário andar armado em qualquer lugar do território nacional, a qualquer hora e sem outras exigências.
- (C) equivale ao porte apenas durante o período noturno e nos deslocamentos para o trabalho.
- (D) autoriza o proprietário a emprestar a arma a terceiros livremente, sem qualquer comunicação.
- (E) dispensa a emissão de qualquer autorização de porte, em todos os casos e para qualquer pessoa.

Gabarito: A - O registro autoriza a posse nos locais previstos no art. 5º; o porte (art. 6º e seguintes) é uma autorização distinta, para andar com a arma fora desses locais.

34. O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), em seu art. 3º, dispõe que

- (A) o registro de arma de fogo é facultativo para quem já possua autorização de porte expedida.
- (B) o registro é obrigatório somente para armas de fogo classificadas como de uso restrito.
- (C) o registro de arma de fogo é dispensado aos integrantes de guardas municipais em serviço.
- (D) é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.
- (E) o registro é feito exclusivamente pelo Município, vedada a atuação de órgãos federais na matéria.

Gabarito: D - O art. 3º da Lei 10.826/2003 impõe a obrigatoriedade do registro de arma de fogo no órgão competente.

35. Para os efeitos da Lei nº 13.060/2014, consideram-se instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes,

- (A) eliminar a capacidade de reação de quem os receba, em caráter definitivo.
- (B) substituir as armas de fogo em todas as situações operacionais.
- (C) conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas.
- (D) provocar lesões graves como forma de punição imediata.
- (E) impedir qualquer forma de registro da ocorrência pelas testemunhas.

Gabarito: C - O art. 4º conceitua tais instrumentos como os projetados para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, com baixa probabilidade de morte ou lesão permanente.

36. Um guarda municipal acompanha o suspeito de um furto que, desarmado e correndo, tenta escapar sem representar risco imediato de morte ou lesão a ninguém. De acordo com a Lei nº 13.060/2014, o uso de arma de fogo contra essa pessoa

- (A) é legítimo, porque toda fuga autoriza o disparo de advertência com projétil real.
- (B) é legítimo, desde que o guarda tenha informado antes sua matrícula funcional.
- (C) não é legítimo, pois ela está em fuga, desarmada e não representa risco imediato.
- (D) é legítimo, se o furto tiver ocorrido em horário noturno.
- (E) é legítimo, porque a lei autoriza o disparo contra qualquer suspeito em fuga.

Gabarito: C - O art. 2º, parágrafo único, I, veda o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão.

37. Durante a contenção de uma briga, um agente de segurança pública usa a força e a pessoa contida sofre ferimentos. Pela Lei nº 13.060/2014, deverá ser assegurada

- (A) a prestação de socorro somente após a lavratura completa da ocorrência.
- (B) a comunicação do fato à família apenas se houver requerimento formal por escrito.
- (C) a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada.
- (D) a assistência médica somente se o ferido for servidor público, dispensando-se a comunicação à família em qualquer hipótese de ferimento.
- (E) a transferência do ferido sem socorro, para evitar a responsabilização do agente.

Gabarito: C - O art. 6º exige socorro médico imediato e comunicação à família ou à pessoa indicada sempre que o uso da força causar ferimentos.

38. A competência da guarda municipal de atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população, refere-se à população que

- (A) está sob custódia em estabelecimentos prisionais locais.
- (B) integra o quadro de servidores da administração municipal.
- (C) utiliza os bens, serviços e instalações municipais.
- (D) frequenta somente as dependências de órgãos estaduais.
- (E) reside exclusivamente em áreas rurais do Município.

Gabarito: C - O art. 5º, III, refere-se à proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais.

39. Constitui diretriz da PNSPDS, nos termos da Lei nº 13.675/2018, a ênfase nas ações de

- (A) policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas.
- (B) policiamento exclusivamente repressivo, com foco em grandes operações.
- (C) afastamento entre a polícia e a comunidade para evitar influências.
- (D) atendimento restrito a ocorrências de natureza criminal grave.
- (E) atuação reativa, sem planejamento estratégico e sistêmico.

Gabarito: A - O art. 5º, XII, estabelece a ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas.

40. O uso injustificado de algemas, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF, sujeita o agente ou a autoridade à responsabilidade disciplinar, civil e penal e acarreta

- (A) apenas advertência verbal ao agente, sem qualquer outra consequência jurídica, disciplinar ou processual para o ato praticado e para a prisão.
- (B) a conversão automática da prisão em liberdade definitiva do preso, com arquivamento do caso.
- (C) a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
- (D) a retirada do caso do conhecimento do Poder Judiciário, que apenas homologa a medida.
- (E) a extinção da punibilidade do crime que motivou a prisão, em favor do acusado.

Gabarito: C - A SV 11 prevê responsabilidade disciplinar, civil e penal, nulidade da prisão ou do ato processual e responsabilidade civil do Estado.

DIREITO PENAL

41. Um servidor público, que tem a posse de dinheiro público em razão do cargo, apropria-se dele em proveito próprio. Pratica o crime de

- (A) concussão.
- (B) peculato.
- (C) corrupção passiva.
- (D) prevaricação.
- (E) advocacia administrativa.

Gabário: B - O art. 312 define o peculato: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

42. Um motorista, ao ser abordado em fiscalização, oferece dinheiro ao guarda municipal para que ele deixe de lavrar o auto de infração. O motorista comete o crime de

- (A) corrupção passiva, que se consuma com a simples oferta de dinheiro.
- (B) corrupção ativa, mas somente se o agente aceitar o dinheiro oferecido.
- (C) tráfico de influência, por oferecer vantagem a funcionário público.
- (D) desacato, por tentar subornar o funcionário no exercício da função.
- (E) corrupção ativa, mesmo que a oferta seja recusada.

Gabário: E - O art. 333 pune quem oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício; o crime se consuma com a oferta ou promessa.

43. Ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave configura o crime de

- (A) injúria.
- (B) constrangimento ilegal, em todos os casos.
- (C) extorsão.
- (D) perseguição, independentemente de reiteração.
- (E) ameaça.

Gabário: E - É a descrição do art. 147 do Código Penal. A extorsão e o constrangimento ilegal exigem constranger a vítima a fazer, tolerar ou deixar de fazer algo.

44. Configura corrupção passiva a conduta do funcionário público que

- (A) oferece vantagem indevida a outro funcionário para que este pratique ato de ofício.
- (B) solicita ou recebe, para si ou para outrem, vantagem indevida em razão da função, ou aceita promessa de tal vantagem.
- (C) retarda ato de ofício por motivo de cansaço, sem vantagem alguma.
- (D) usa indevidamente bem público sem qualquer vantagem para si ou para outrem.
- (E) revela fato sigiloso por descuido, sem finalidade de lucro.

Gabário: B - O art. 317 pune solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa dela, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. Nos crimes de ação penal pública, a ação será promovida por

- (A) representação da Defensoria Pública.
- (B) queixa-crime apresentada pelo ofendido.
- (C) requisição do juiz de direito competente.
- (D) portaria expedida pelo delegado de polícia.
- (E) denúncia do Ministério Público.

Gabário: E - O art. 24 do CPP determina que a ação penal pública seja promovida por denúncia do Ministério Público.

46. Nos termos do CPP, a busca pessoal independe de mandado

- (A) somente se a pessoa abordada consentir expressamente com a revista.
- (B) sempre que o agente considerar suspeita a aparência da pessoa, sem outro fundamento.
- (C) em qualquer hipótese, dispensada qualquer espécie de suspeita prévia.
- (D) em caso de prisão ou de fundada suspeita de posse de arma proibida.
- (E) apenas quando houver autorização verbal do Ministério Público ao agente.

Gabário: D - O art. 244 do CPP dispensa o mandado na busca pessoal em caso de prisão ou fundada suspeita de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito, ou no curso de busca domiciliar.

47. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente agiu em legítima defesa, poderá, fundamentadamente, conceder-lhe

- (A) extinção da punibilidade, mediante termo de ajustamento de conduta firmado.
- (B) absolvição sumária, encerrando o processo na própria audiência de custódia.
- (C) liberdade provisória, com termo de comparecimento a todos os atos, sob pena de revogação.
- (D) prisão domiciliar, com monitoração eletrônica obrigatória pelo prazo de seis meses.
- (E) liberdade provisória, ficando dispensado de comparecer a todos os atos processuais.

Gabarito: C - O art. 310, § 1º, do CPP autoriza liberdade provisória, com termo de comparecimento a todos os atos, quando o fato foi praticado sob excludente de ilicitude do art. 23, I a III, do Código Penal.

48. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre devem ser comunicados imediatamente, nos termos do CPP,

- (A) somente ao juiz competente, dispensada a comunicação à família do preso ou a outra pessoa.
- (B) ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada.
- (C) à família do preso e ao ofendido, sem necessidade de comunicar ao juiz competente.
- (D) apenas ao Ministério Público e à Defensoria Pública, nessa ordem, em até 24 horas.
- (E) ao corregedor da polícia e à imprensa local, para garantir a publicidade do ato.

Gabarito: B - O art. 306, caput, do CPP exige a comunicação imediata ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. Segundo a Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas

- (A) configura abuso sempre que a decisão for reformada em recurso.
- (B) configura abuso quando causar prejuízo ao investigado.
- (C) não configura crime de abuso de autoridade.
- (D) configura abuso se praticada por magistrado, mas não por policial.
- (E) configura crime apenas na forma culposa.

Gabarito: C - O art. 1º, § 2º, afasta o abuso de autoridade nos casos de mera divergência de interpretação de lei ou de avaliação de fatos e provas.

50. Entre as atribuições do Conselho Tutelar, previstas no ECA, está

- (A) aplicar medida socioeducativa de semiliberdade.
- (B) determinar a destituição do poder familiar.
- (C) atender crianças e adolescentes cujos direitos estejam ameaçados ou violados, aplicando as medidas de proteção cabíveis.
- (D) julgar os pais que descumprirem os deveres do poder familiar.
- (E) decretar a internação de adolescente autor de ato infracional grave, após ouvir os pais ou o responsável legal do adolescente.

Gabarito: C - O art. 136, I, atribui ao Conselho Tutelar o atendimento de crianças e adolescentes nas hipóteses de ameaça ou violação de direitos, com aplicação de medidas de proteção; as demais cabem ao juiz.

51. Nos termos literais do art. 60 do ECA, é proibido qualquer trabalho a menores de

- (A) quinze anos de idade, salvo em empresa da família.
- (B) dezesseis anos de idade, inclusive na condição de aprendiz.
- (C) doze anos de idade, salvo em atividades rurais.
- (D) catorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
- (E) dezoito anos de idade, salvo com autorização judicial.

Gabarito: D - O art. 60 proíbe qualquer trabalho a menores de catorze anos, ressalvada a condição de aprendiz.

52. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de

- (A) natureza exclusivamente física, que a torne incapaz para o trabalho remunerado.
- (B) curto prazo de natureza sensorial, comprovado por laudo especializado.
- (C) longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
- (D) natureza física ou mental, reconhecido por perícia como invalidez permanente.
- (E) qualquer natureza, desde que tenha sido concedido benefício previdenciário.

Gabarito: C - O art. 2º adota o conceito de impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade.

53. Segundo o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade,

- (A) a efetivação de direitos às crianças, mas não aos adolescentes.
- (B) apenas os direitos que não gerem custo ao poder público.
- (C) somente os direitos de natureza assistencial e previdenciária, destinados às crianças e aos adolescentes em situação de risco social.
- (D) a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação e à convivência familiar e comunitária, entre outros.
- (E) os direitos patrimoniais e sucessórios, antes dos demais.

Gabarito: D - O art. 4º do ECA impõe a todos o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. A parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica, é denominada, no CTB,

- (A) ciclovia.
- (B) acostamento.
- (C) bicicletário.
- (D) passeio.
- (E) ciclofaixa.

Gabarito: E - Ciclofaixa fica na pista de rolamento e é delimitada por sinalização; a ciclovia é pista própria, separada fisicamente do tráfego comum.

55. Segundo o Anexo I do CTB, a parte da via diferenciada da pista de rolamento e destinada à parada ou ao estacionamento de veículos em caso de emergência denomina-se

- (A) refúgio.
- (B) ilha.
- (C) passeio.
- (D) acostamento.
- (E) canteiro central.

Gabarito: D - Acostamento é a parte da via diferenciada da pista, destinada à parada ou estacionamento em emergência e à circulação de pedestres e bicicletas.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. Se não for possível conceder acesso imediato à informação, o órgão deve responder ao pedido em prazo não superior a 20 dias, prorrogável por mais

- (A) 60 dias, a critério do requerente da informação.
- (B) 30 dias, mediante autorização prévia do Poder Legislativo.
- (C) 5 dias, sem necessidade de justificativa pela autoridade responsável e sem ciência do requerente.
- (D) 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.
- (E) 15 dias, por decisão tácita da autoridade responsável.

Gabarito: D - O art. 11, §§ 1º e 2º, prevê prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, mediante justificativa expressa.

57. De acordo com a Súmula 473 do STF, a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais e pode revogá-los por

- (A) motivo de simples mudança de ânimo da autoridade, sem limites ou fundamentação.
- (B) decurso de um ano, ainda que o ato seja legal e oportuno para a Administração.
- (C) ordem de particular interessado, independentemente de qualquer justificativa legal.
- (D) motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
- (E) mera discordância de servidor subordinado ao ato, mesmo sem prejuízo ao serviço.

Gabarito: D - Anulação decorre de ilegalidade; revogação decorre de conveniência e oportunidade, ambas com respeito aos direitos adquiridos.

58. De acordo com o art. 37, VIII, da Constituição Federal, a lei reservará

- (A) todos os cargos de chefia para servidores com mais de vinte anos de serviço público.
- (B) metade dos cargos efetivos para ex-ocupantes de cargos em comissão do mesmo órgão, em caráter vitalício.
- (C) percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
- (D) vagas exclusivas aos moradores do Município que realiza o concurso público.
- (E) percentual de cargos para parentes de servidores aposentados do mesmo quadro.

Gabarito: C - O dispositivo constitucional garante reserva de vagas a pessoas com deficiência em cargos e empregos públicos.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. Uma equipe da guarda municipal acompanha a abordagem de um homem que portava pequena quantidade de droga, em circunstâncias que indicam consumo pessoal, sem concurso com outro crime da Lei nº 11.343/2006. Nesse caso, a lei dispõe que

- (A) o autor será preso em flagrante e mantido sob custódia até a audiência de apresentação.
- (B) será obrigatória a decretação de prisão preventiva do autor até o julgamento do processo.
- (C) o autor será encaminhado ao presídio para cumprimento provisório de pena de detenção em regime fechado.
- (D) o fato será apurado exclusivamente por inquérito policial com prazo de noventa dias, estando o autor solto.
- (E) não se imporá prisão em flagrante, lavrando-se termo circunstanciado e colhendo-se compromisso de comparecer.

Gabarito: E - Pelo art. 48, § 2º, ao autor da conduta do art. 28 não se impõe prisão em flagrante; lavra-se termo circunstanciado e ele é encaminhado ao juízo ou assume o compromisso de comparecer.

60. A respeito da responsabilidade da pessoa jurídica prevista na Lei nº 9.605/1998, é correto afirmar que ela

- (A) afasta a responsabilidade penal dos administradores que tenham agido em nome da empresa.
- (B) depende da prévia condenação de alguma pessoa física pelo mesmo fato.
- (C) limita-se à esfera administrativa, sem alcançar a esfera civil e a penal.
- (D) não exclui a responsabilidade das pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes.
- (E) exige que a infração tenha sido cometida contra o interesse da entidade.

Gabarito: D - O art. 3º prevê a responsabilidade administrativa, civil e penal da pessoa jurídica e, em seu parágrafo único, que ela não exclui a das pessoas físicas envolvidas.

GABARITO FINAL

01 - B	02 - E	03 - E	04 - B	05 - B	06 - E
07 - A	08 - E	09 - B	10 - B	11 - E	12 - A
13 - E	14 - B	15 - D	16 - A	17 - A	18 - B
19 - A	20 - B	21 - A	22 - A	23 - E	24 - A
25 - A	26 - C	27 - A	28 - D	29 - D	30 - B
31 - D	32 - C	33 - A	34 - D	35 - C	36 - C
37 - C	38 - C	39 - A	40 - C	41 - B	42 - E
43 - E	44 - B	45 - E	46 - D	47 - C	48 - B
49 - C	50 - C	51 - D	52 - C	53 - D	54 - E
55 - D	56 - D	57 - D	58 - C	59 - E	60 - D